

合同编号：XNY20140612

技术服务合同

项目名称：陕西华电咸阳旬邑风电项目一期 50MW
工程接入系统方案研究

委托方（甲方）：华电国际电力股份有限公司

受托方（乙方）：陕西中试电力科技有限公司

签订时间：2014 年 6 月 20 日

签订地点：陕西西安

技术服务期限：2014 年 6 月—2014 年 8 月

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 华电国际电力股份有限公司
住 所 地： 北京市宣武门内大街 2 号
法定代表人： 李庆奎
项目联系人： 刘伟
联系方式： 13791063311
通讯地址： 山东省济南市历下区经十路 14800 号
电 话： 0531-67716589 传 真： 0531-67716599
电子信箱：

受托方（乙方）： 陕西中试电力科技有限公司
住 所 地： 陕西省西安市高新区光德路 6 号
法定代表人： 白小云
项目联系人： 戴立森
联系方式： 18609281800
通讯地址： 陕西省西安市友谊东路 308 号 710054
电 话： 029-85763277 传 真： 029-85763277
电子信箱： dky_xny@126.com

本合同甲方委托乙方就陕西华电咸阳旬邑风电项目一期 50MW 工程接入系统方案进行研究的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务的内容：

(1) 风电项目接入系统的必要性及方案研究；

(2) 接入系统引起的相关变电站及线路的建设规模；

(3) 相关电气计算分析，对电气设备参数的要求；

(4) 接入系统保护、调度自动化、通信的配置方案；

(5) 接入系统投资估算；

(6) 乙方完成设计工作后，提交完整的技术报告书纸质版一式壹拾贰份。

2. 技术服务的方式：

甲方提供基础资料，乙方根据资料进行论证。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务期限：2014 年 6 月—2014 年 8 月；

2. 技术服务进度：甲方提供资料齐全后 60 天内完成设计；

3. 技术服务质量要求：根据电力行业的有关规定，乙方完成的研究报告应通过有关部门的审查，并取得陕西省电力公司的批复；

4. 技术服务质量期限要求：甲方提供资料齐全后 60 天内完成研究工作并提交正式技术报告；技术报告评审后，需要进一步完善时，期限另行协商但期限不能超过 15 天。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料:

(1) 风电场的本体可研设计等基础资料;

(2) 风电机组等设备参数;

(3) 其它相关的资料;

2. 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式: 2014 年 6 月 27 日前提供第 1 条中的相关资料。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

1. 技术服务费总额为: 人民币贰拾伍万元整;

2. 技术服务费由甲方 分两次 支付乙方。

具体支付方式和时间如下:

(1) 合同签订一周内甲方支付乙方合同额的 50%，费用人民币壹拾贰万伍仟元整;

(2) 方案报告经省电力公司评审通过后，7 个工作日内乙方出具正式税票给甲方，甲方支付剩余的 50% 款项，即人民币壹拾贰万伍仟元整。

(3) 乙方应向甲方出具技术服务类发票（正式税票）。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

甲方:

1. 保密内容(包括技术信息和经营信息): 电网现状及规划情况;

2. 涉密人员范围: 项目参与人员及审查报告人员。

3. 保密期限: 项目开始后两年。

4. 泄密责任: 支付乙方合同额 50% 的损失费。

乙方:

1. 保密内容(包括技术信息和经营信息): 甲方的企业生产情况、经营情况、未来发展规划等。

2. 涉密人员范围: 项目参与人员。

3. 保密期限: 项目开始后两年。

4. 泄密责任: 支付甲方 50% 的损失费。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在七日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；
2. 任意第三方或人力不可抗拒的自然因素影响。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1. 乙方完成技术服务工作的形式：提交技术报告。
2. 技术服务工作成果的验收标准：通过陕西省电力公司验收。
3. 技术服务工作成果的验收方法：由甲方组织召开方案评审会，乙方协助，方案报告通过评审。

第八条 双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、双）方所有。
2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙（乙、双）方所有。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1. 甲方违反本合同约定，应当按合同总标的 10%付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
2. 乙方违反本合同约定，应当按合同总标的 10%付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定刘伟甲方项目联系人，乙方指定戴立森为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要

或不可能的，可以解除本合同：

1. 人力不可抗拒的自然因素影响；
2. 乙方提出解除本合同并征得甲方同意；
3. 甲方提出解除本合同并征得甲方同意。

第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第1种方式处理：

1. 提交西安市仲裁委员会仲裁；
2. 依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 双方约定本合同其他相关事项为：

1. 本合同为固定总价合同，若由于乙方自身原因，发生的本合同以外的工程量，甲方不再追加费用。

2. 发生重大设计变更造成工程总费用增加或由于甲方原因造成工程量增加的，由此增加的费用双方协商解决。

第十四条 本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方： 华电国际电力股份有限公司 (盖章)



法定代表人或

委托代理人 (签名) : 老生

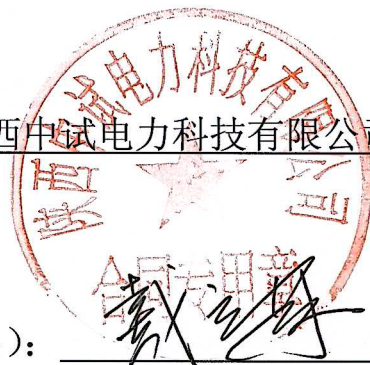
开户名称: _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

乙方: 陕西中试电力科技有限公司 (盖章)



法定代表人或

委托代理人 (签名): 袁

开户名称: 陕西中试电力科技有限公司

地址: 陕西省西安市高新区光德路6号

开户银行: 工行西安市南关支行 (0102111)

账号: 3700021509024509462

2014年6月20日